01 / INFORMATIONS DU PARTENAIRE

Contrat de partenariat

Mise en avant de votre établissement dans l'application Soleilenterrasse.

Votre établissement

Raison sociale / nom de l'entrepreneur

Nom du restaurant

SIRET (14 chiffres)

Adresse du restaurant

Adresse de facturation, si différente

Nom et prénom du représentant habilité

Fonction du représentant

E-mail de contact et de facturation

Téléphone

Votre interlocutrice

Faustine Muzotte, entrepreneur individuel (EI), exerçant sous le nom Soleilenterrasse. SIREN 921 795 969 - SIRET 921 795 969 00028.
36 quai Richelieu, 33000 Bordeaux.
contact@soleilenterrasse.com - 07 82 21 56 94.
En cas d'échec de livraison du courriel : muzottefaustine@gmail.com.

À compléter directement dans le PDF
Cliquez dans les champs, renseignez les informations puis enregistrez une copie. Choisissez votre formule en page 2. Les signatures figurent en page 5. Les conditions et l'annexe font partie du même contrat.

02 / VOTRE SOUSCRIPTION

Conditions commerciales

Une offre partenaire, deux options de paiement. Sélectionnez une seule formule.

○ MENSUEL

19,90 € / mois

6 mois minimum, soit 119,40 €. Puis poursuite mensuelle jusqu'à résiliation.

○ ANNUEL

220 € / an

Un paiement pour 12 mois. Sans renouvellement automatique.

Une offre concerne un établissement. Prix nets à payer, sans frais de mise en service. TVA non applicable, article L.223-3 du Code des impositions sur les biens et services, selon le régime de franchise en base déclaré par le prestataire.

Contexte de souscription

○ À distance, sans démarchage préalable sur place.

○ Démarchage / signature sur place ou autre situation hors établissement.

○ Situation à vérifier avec le prestataire avant paiement.

Effectif salarié

Prestation hors du champ de votre activité principale ?

○ Oui ○ Non ○ À vérifier

Ces indications ne constituent aucune renonciation à un droit légal. Voir article 9 et formulaire de rétractation en page 6.

De la signature à la mise en ligne

1. Complétez les pages 1 et 2, puis signez la page 5.
2. Le prestataire contresigne et vous remet votre exemplaire complet ainsi que le lien Qonto, en respectant le délai légal applicable.
3. Après confirmation du paiement, la fiche s'active automatiquement, sans photo à envoyer (voir article 2).

03 / CONDITIONS DU PARTENARIAT

Prestations et paiement

Les articles ci-dessous complètent les informations et la formule choisie en pages 1 et 2.

1. Objet et contenu de l’offre

Le présent contrat organise la mise en avant de l’établissement dans l’application Soleilenterrasse à Bordeaux. Il inclut sa présence dans la section « Nos terrasses préférées », placée en tête de liste, une photo de terrasse dans la liste et une fiche présentant l’établissement, ses offres et événements communiqués au prestataire.
La fiche peut comporter les indications soleil, ombre et climatisation, ainsi que les accès appel, itinéraire et réservation. La réservation utilise le lien ou le moyen convenu avec le client ; le restaurant reste responsable de sa disponibilité, de la confirmation et de l’exécution des réservations. Aucune prestation de gestion de réservations n’est incluse.
La présence dans la section partenaire ne garantit pas la première position entre partenaires. Les statistiques disponibles sont communiquées sur demande ; aucun rapport hebdomadaire automatique n’est prévu. Aucun nombre de vues, de clients ou de réservations n’est garanti. Les indications d’ensoleillement sont indicatives et ne constituent pas une prévision météorologique.

2. Conclusion et activation

Le contrat est conclu à la date de la dernière signature. Il comprend les six pages du présent document, dans sa version du 20 octobre 2026. Toute modification doit être acceptée par écrit par les deux parties.
La fiche partenaire s'active automatiquement après confirmation du premier paiement, à partir des informations déjà disponibles dans l'application, sous réserve des règles particulières de l'article 9.
Aucune photo, description ni autre élément à transmettre n'est requis pour démarrer l'abonnement.
Le restaurant peut ensuite demander la modification ou l'enrichissement de sa fiche, dans les conditions de l'article 4.
Le prestataire confirme par e-mail l'activation, la date de départ et les échéances contractuelles.

3. Durée, prix et échéances

L'abonnement et la période facturée débutent à la date du premier paiement encaissé, sous réserve de l'article 9.
L'envoi de contenus par le client n'est pas une condition de démarrage.
Option mensuelle : 19,90 € au début de chaque période mensuelle, pendant au moins 6 mois. Puis l’abonnement continue par périodes d’un mois, sans nouvel engagement de 6 mois. Les dates d’échéance sont celles confirmées par le prestataire et affichées lors du paiement récurrent Qonto.
Option annuelle : 220 € payables en une fois au début de la période de 12 mois. L’offre prend fin à l’échéance, sauf nouveau contrat expressément accepté. L’économie de 18,80 € est calculée par rapport à 12 mensualités de 19,90 €.
Le paiement est effectué via le lien sécurisé Qonto transmis après signature. Les moyens disponibles sont ceux proposés sur la page de paiement. Une facture est adressée pour chaque échéance ; le simple justificatif de paiement ne la remplace pas.
Aucun escompte n’est accordé. Les montants nets convenus sont maintenus durant la période ferme ; toute nouvelle tarification ultérieure exige l’accord du client.

04 / CONDITIONS DU PARTENARIAT

Suivi du partenariat

Les articles ci-dessous complètent les informations et la formule choisie en pages 1 et 2.

4. Contenus, droits et actualisation

Le client garantit l'exactitude de ses informations et dispose des autorisations nécessaires sur ses photos, marques et contenus. Il concède au prestataire, pour la durée du contrat, une autorisation non exclusive de reproduire et adapter leur format pour la fiche et la liste de l'application, accessibles sur internet. Une autre utilisation publicitaire nécessite son accord distinct.
Les changements d'horaires, offres, événements ou équipements sont transmis à contact@soleilenterrasse.com. Le prestataire confirme le délai de publication par e-mail et retire les événements expirés dont la date lui a été communiquée. Le client signale sans délai toute erreur. Il conserve la responsabilité de ses prestations et offres commerciales.

5. Résiliation ordinaire

Le client peut demander la fin de l'offre mensuelle par e-mail à contact@soleilenterrasse.com ; en cas d'échec de livraison, à muzottefaustine@gmail.com. La demande doit identifier l'établissement. Le prestataire accuse réception et confirme la date de fin.
Une demande reçue pendant les 6 premiers mois prend effet à la fin de cette période minimum. Ensuite, elle prend effet à la fin de la période mensuelle en cours, si elle est reçue avant l'échéance suivante. Aucun préavis supplémentaire n'est imposé.
L'arrêt des paiements récurrents à cette date est effectué par le prestataire. Le client conserve la preuve d'envoi ; l'absence d'accusé de réception ne neutralise pas une demande reçue.
L'annuel prend fin automatiquement après 12 mois. Une fin anticipée de convenance ne donne pas droit à un remboursement de la période ferme, sous réserve des droits légaux, de l'article 9 ou d'un accord écrit. La fin du contrat met fin aux avantages payants ; elle n'impose pas le retrait d'une éventuelle fiche gratuite contenant des informations publiques.

6. Incidents, manquements et remboursement

En cas de manquement, la partie concernée est invitée par e-mail à le corriger dans les 15 jours suivant réception de la mise en demeure indiquant les faits et la résiliation envisagée. À défaut de correction, l'autre partie peut notifier la résolution ou résiliation, sans préjudice des recours légaux et des règles applicables aux manquements graves.
Si la mise en ligne est retardée du fait du prestataire après paiement, la période sans service est remboursée au prorata.
En cas de fin imputable au prestataire, les périodes payées non exécutées sont remboursées ; aucune mensualité future n'est due.
Une indisponibilité totale imputable au prestataire donne lieu à un remboursement proportionnel à sa durée.
Les droits légaux du client restent applicables.

7. Retard de paiement et responsabilité

Les sommes échues impayées entraînent, dès le lendemain de leur échéance et sans rappel, des pénalités au taux de refinancement de la BCE applicable au semestre concerné majoré de 10 points et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, conformément au Code de commerce ; les frais supplémentaires justifiés peuvent être demandés dans les conditions légales.
Après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l'accès aux avantages payants peut être suspendu. Une suspension n'entraîne pas de nouvelle période d'engagement. Les sommes correspondant à des services non fournis sont traitées selon le droit applicable.
Chaque partie répond des manquements qui lui sont imputables conformément au droit commun. Aucune clause n'exclut les garanties légales, la faute lourde ou intentionnelle. La force majeure relève de l'article 1218 du Code civil.

05 / CONDITIONS DU PARTENARIAT

Accord des parties

Les articles ci-dessous complètent les informations et la formule choisie en pages 1 et 2.

8. Données personnelles

Faustine Muzotte EI est responsable du traitement des coordonnées professionnelles, informations de commande, contrats et échanges nécessaires à la préparation et l'exécution du contrat, à la facturation (obligation légale) et à la défense des droits (intérêt légitime). Sans les informations indispensables à l'identification et au paiement, la commande ne peut être exécutée.
Ces données sont accessibles au prestataire et aux prestataires techniques nécessaires à la messagerie, au stockage et au paiement, dans la limite de leurs fonctions ; elles ne sont pas vendues. Qonto traite les informations de paiement selon sa propre notice présentée au client ; les données de carte ne sont pas collectées par cette page partenaire.
Les données de gestion sont conservées pendant le contrat puis archivées, avec accès restreint, pendant 5 ans pour la preuve, sauf contentieux nécessitant une conservation plus longue. Les pièces comptables sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l'exercice. Les photos publiées sont retirées de l'offre payante en fin de contrat, hors archivage probatoire nécessaire.
Pour exercer, selon les conditions légales, les droits d'accès, rectification, effacement, limitation, opposition et portabilité, écrire à contact@soleilenterrasse.com ou à l'adresse postale du prestataire. Une réclamation peut être adressée à la CNIL (cnil.fr). Aucune inscription à une prospection indépendante n'est imposée par ce contrat.

9. Protection applicable à certains contrats hors établissement

Lorsque les conditions de l'article L.221-3 du Code de la consommation sont réunies (contrat hors établissement, objet hors du champ de l'activité principale du professionnel sollicité, effectif au plus égal à 5 salariés), le client bénéficie notamment d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat de services. La qualification dépend des circonstances réelles, et non de la seule case cochée en page 2.
Dans cette situation, le prestataire n'encaisse aucun paiement et ne commence aucune exécution avant l'expiration du délai de rétractation. Le lien de paiement est transmis après ce délai. Le délai d'activation de l'article 2 court ensuite. Le présent contrat ne contient pas de demande d'exécution anticipée ni de renonciation.
Le client peut notifier sa rétractation avant l'expiration du délai par le formulaire en page 6 ou toute déclaration non ambiguë envoyée par e-mail ou courrier aux coordonnées du prestataire. Si le délai expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Toute somme reçue est remboursée dans les 14 jours de la notification, par le même moyen de paiement sauf accord exprès pour un autre moyen sans frais. Les droits impératifs prévalent sur le présent contrat.

10. Droit applicable et accord

Droit français. Les parties recherchent une solution amiable par écrit, sans empêcher une action en justice ni un recours urgent. À défaut d'accord, les juridictions compétentes sont déterminées selon les règles légales de droit commun.
Les signataires déclarent être habilités à engager leur entreprise, avoir reçu les six pages du contrat et accepter l'option cochée en page 2 et les articles 1 à 10. Chacun conserve un exemplaire complet signé. La signature manuscrite peut être transmise par scan ; conserver les originaux. Un éventuel outil de signature électronique fait l'objet d'un parcours distinct avec son dossier de preuve.

Signatures

Lieu de signature

Référence de commande (prestataire)

Date - restaurant

Date - Faustine Muzotte EI

Signature du représentant du restaurant

Signature de Faustine Muzotte EI

La saisie des champs ne vaut pas signature. Utilisez un outil de signature électronique ou signez à la main. Chaque partie conserve les six pages du contrat signé.

06 / ANNEXE

Formulaire de rétractation

À utiliser uniquement si vous souhaitez exercer un droit de rétractation applicable à votre contrat.

Cette annexe ne doit pas être remplie à la souscription. Les conditions et délais figurent à l'article 9. Vous pouvez également envoyer toute déclaration non ambiguë de rétractation.

Destinataire

Faustine Muzotte EI - Soleilenterrasse
36 quai Richelieu, 33000 Bordeaux
contact@soleilenterrasse.com
En cas d'échec de livraison : muzottefaustine@gmail.com

Votre notification

Je vous notifie ma rétractation du contrat portant sur la prestation de mise en avant partenaire Soleilenterrasse.

Raison sociale / nom du client

Adresse du client

Date du contrat / référence

E-mail

Nom du représentant

Date de la notification

Signature (uniquement en cas de notification sur papier)

Envoyez votre notification avant la fin du délai applicable et conservez une copie ainsi que la preuve de son envoi. Aucun motif n'est nécessaire.